Autos: 0801306-35.2018.8.12.0032
Ação: Procedimento Comum Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autores: Evandro Sergio de Souza Gonçales
Elaine Cristina Brito de Oliveira Gonçalves
Ré: Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul- CASSEMS

SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pleito de tutela de urgência ajuizada pelos autores **Evandro Sergio de Souza Gonçales** e **Elaine Cristina Brito de Oliveira Gonçalves** em desfavor da ré **Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul- CASSEMS**, qualificados. Na inicial, os autores informaram que são beneficiários de plano de saúde ofertado pela ré. Informaram que a segunda autora, Elaine Cristina, foi diagnosticada com *Hipertrofia Mamária*, necessitando, desse modo, da cirurgia denominada de *Mastoplastia Redutora*. Disseram que a ré, ao argumento de que não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde, negou a realização da aludida cirurgia. Por isso, pediram seja a ré obrigada a realizar o respectivo procedimento cirúrgico. Formularam os demais requerimentos de praxe. Juntaram documentos.

Este Juízo proferiu decisão de admissibilidade do feito para, além de externar outros comandos, conceder os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, indeferir o petitório de tutela de urgência e determinar a realização da citação da parte ré sobre seu ônus de apresentar resposta no prazo legal (f. 29-31).

A ré apresentou contestação às f. 41-66; impugnou a concessão da gratuidade da justiça aos autores e, ao final, pleiteou a improcedência da demanda.

Os autores replicaram às f. 185-188.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 19/01/2022 às 09:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801306-35.2018.8.12.0032 e código nWbDsm0u.

A ré apresentou memoriais às f. 325-344, enquanto os autores quedaram-se inertes (f. 412).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verifica-se dos autos que a parte ré, antes de discutir o mérito em sua defesa, apresentou impugnação à concessão de gratuidade judiciária, argumentando que a parte autora não faz *jus* ao referido benefício.

Razão não lhe assiste.

A gratuidade da justiça está prevista nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

O benefício em questão encontra-se, também, previso no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal: *o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos*.

Sobre o tema, WAMBIER afirma que:

> *[...] trata-se de regras que procuram concretizar a garantia de acesso à justiça a todos àqueles que não tiverem condições de arcar com os custos do trâmite processual* (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins. RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, página 180).

No caso, tem-se que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar que a parte autora não se enquadra no conceito de hipossuficiente, nos termos da legislação processual civil.

Em outros termos, não vislumbro qualquer outro elemento que justifique duvidar das condições financeiras afirmadas na inicial pela parte autora.

Endereço: Av. Francisco Alves da Silva, s/nº, (67) 3448-1110 Fax: (67) 3448-1477, Centro - CEP 79790-000, Fone: (67) 3448-1110, Deodapolis-MS - E-mail: deo-1v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 19/01/2022 às 09:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801306-35.2018.8.12.0032 e código nWbDsm0u.

Assim, não havendo fundamento plausível para a revogação da gratuidade da justiça, impõe-se a manutenção do referido benefício.

Rejeito, assim, a impugnação apresentada.

Quanto ao mais, inexistindo-se preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, verifica-se ser caso de julgamento antecipado, a teor do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante disso, passo à análise do mérito.

No caso, ao que se verifica dos autos, a autora Elaine Cristina Brito de Oliveira Gonçalves, de 45 (quarenta e cinco) anos de idade, foi diagnosticada com *Hipertrofia Mamária* (f. 16):

Relatório Médico

A paciente Elaine Cristina Brito de Oliveira Gonçalves apresenta hipertrofia mamária. Relata queixas de dor lombar. Segundo relatório médico de ortopedista (com a paciente), apresenta hérnias discais (L5-L4 e L4-L5) agravado pelo peso e volume muito aumentado das mamas.
Necessita de tratamento cirúrgico das mamas p/ melhora.
"Resposta fundamentada em anexo".
13/07/18

Dr. Carlos Magno Junior
Cirurgia Plástica
CRM-MS 9459 / RQE 5280

Por esse motivo, a autora necessita da realização de procedimento cirúrgico (f. 15):

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 19/01/2022 às 09:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801306-35.2018.8.12.0032 e código nWbDsm0u.

RELATÓRIO MÉDICO:

Relato para fins de **MASTOPLASTIA REDUTORA**, que a paciente acima citada apresenta quadro frequente de lombociatalgia de forte intensidade, com diagnósticos de hérnias discais (L3-L4 e L4-L5), AGRAVADA pelo peso e volume muito aumentado das mamas.

Necessita de avaliação da CIRURGIA PLÁSTICA, para VIABILIZAÇÃO de MASTOPLASTIA REDUTORA.

CID10: M518, M544

Dr. Clayton Toshio Nakamura
Ortopedia e Traumatologia
CRM/MS 3685 - TEOT 8455

Clayton Toshio Nakamura
Ortopedia e Traumatologia
CRM/MS3685- TEOT8455

Por sua vez, a ré não autorizou a cirurgia por não constar no rol de cobertura da ANS (f. 22-23)

Ao
Beneficiário Titular: EVANDRO SERGIO DE SOUZA GONCALES
Matrícula: 0098030-7.00-7

A "CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – CASSEMS", empresa de direito privado, associação civil sem fins lucrativos, em autogestão, estabelecida na Rua Antonio Maria Coelho, 6065, Vivendas do Bosque, CEP 79021-170, na cidade de Campo Grande, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 04.311.093/0001-26, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, sob o nº 41353-4, nos termos da lei e do contrato pactuado, vem em atenção a solicitação para sua dependente **ELAINE CRISTINA BRITO DE OLIVEIRA GONSALES**, matrícula de número **0098030-7.01-5**, de **"TRATAMENTO CIRURGICO DAS MAMAS PARA REDUÇÃO (MASTOPLASTIA REDUTORA)"** com indicação **"APRESENTA HIPERTROFIA MAMARIA. RELATA QUIXA DE DOR LOMBAR. SEGUNDO RELATORIO MÉDICO DE ORTOPEDISTA (COM A PACIENTE) APRESENTA HERNIA DISCAL (L3 – L4 E L4 – L5) AGRAVADO PELO PESO E VOLUME MUITO AUMENTADO DAS MAMAS"**, realizada por seu médico assistente, expor o quanto segue:

Inicialmente esclarecemos que os planos de saúde são regidos pela Lei 9656/98 e pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, ligada ao Ministério da Saúde e por determinação desta foi publicado o Rol de Procedimentos que constitui a referência básica para cobertura assistencial nos planos privados de assistência à saúde – Resolução Normativa nº 428/17 em vigor desde 02/01/2018.

Vejamos abaixo, o artigo 10-A da Lei 9656/98:

> "Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1o do art. 1o desta Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer."

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 19/01/2022 às 09:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801306-35.2018.8.12.0032 e código nWbDsm0u.

Ainda no mesmo sentido, apresentamos o PARECER TÉCNICO Nº 23/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 da ANS que dispõe sobre a cobertura de procedimentos diversos da mama e sistema linfático:

> "As modalidades de plásticas mamárias, associadas ou não ao uso de próteses e/ou expansores para reconstrução mamária, contidas no referido Rol, terão sua cobertura obrigatória pelos citados planos de saúde, quando indicadas pelo médico assistente, para beneficiários com 1) diagnóstico de câncer de mama; 2) probabilidade de desenvolver câncer de mama de acordo com exame genético e 3) lesões traumáticas e tumores em geral (quando a sua retirada, mesmo em caráter investigativo, mutila a mama).

Cabe destacar que a reconstrução da mama oposta também é de cobertura obrigatória e está contemplada no procedimento "MASTOPLASTIA EM MAMA OPOSTA APÓS RECONSTRUÇÃO DA CONTRALATERAL EM CASOS DE LESÕES TRAUMÁTICAS E TUMORES", indicado para beneficiários com diagnóstico firmado em uma mama, quando o médico assistente julgar necessária a cirurgia da outra mama, mesmo que esta ainda esteja saudável.

Por outro lado, o procedimento mastoplastia ou mamoplastia para correção da hipertrofia mamária (procedimento realizado para corrigir o gigantismo mamário) não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Por essa razão, não possui cobertura obrigatória.

Considerando a documentação apresentada, após análise de nossa auditoria médica, foi verificado que não se trata de câncer, tumores ou lesões traumáticas, portanto não se enquadra nos critérios para cobertura.

Assim, informamos que a solicitação de **"TRATAMENTO CIRURGICO DAS MAMAS PARA REDUÇÃO (MASTOPLASTIA REDUTORA)"**, foi **indeferido**, com fundamento na Lei 9.656/98, PARECER TÉCNICO Nº 23/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 e RN nº 428/17 ambas expedidas pela ANS.

Sendo essas nossas considerações ficamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – CASSEMS

Pois bem.

Conforme o relatório médico transcrito acima, denote-se que a autora necessita de procedimento cirúrgico de *mastoplastia redutora* para correção de *hipertrofia mamária*, o qual, ao que tudo indica, não ostenta caráter estético.

Tal assertiva fica evidente quando da explanação médica no sentido de que a autora *apresenta quadro frequente de lombociatalgia de forte intensidade, com diagnósticos de hérnias discais (L3-L4 e L4-L5),*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 19/01/2022 às 09:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801306-35.2018.8.12.0032 e código nWbDsm0u.

agravada pelo peso e volume muito aumentado das mamas (f. 15).

Ademais, a doença que acomete a autora está listada na Classificação Internacional de Doenças (CID10: M518, M544).

Por seu turno, o art. 10 da Lei n. 9.656/98 prevê expressamente a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde - OMS, não se enquadrando a hipótese vertente em nenhuma das exceções prevista na legislação correlata:

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
> *I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;*
> *II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;*
> *III - inseminação artificial;*
> *IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;*
> *V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;*
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;*
> *VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;*

Endereço: Av. Francisco Alves da Silva, s/nº, (67) 3448-1110 Fax: (67) 3448-1477, Centro - CEP 79790-000, Fone: (67) 3448-1110, Deodapolis-MS - E-mail: deo-1v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 19/01/2022 às 09:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801306-35.2018.8.12.0032 e código nWbDsm0u.

IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;
X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente.
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS.
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes, de procedimentos de alta complexidade e das dispostas nas alíneas "c" do inciso I e "g" do inciso II do caput do art. 12, será estabelecida em norma editada pela ANS.
§ 5º As metodologias utilizadas na avaliação de que trata o § 3º do art. 10-D, incluídos os indicadores e os parâmetros de custo-efetividade utilizados em combinação com outros critérios, serão estabelecidas em norma editada pela ANS, assessorada pela Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.
§ 6º A atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar pela ANS será realizada por meio da instauração de processo administrativo, a ser concluído no prazo de cento e vinte dias, que poderá ser prorrogado por sessenta dias corridos quando as circunstâncias exigirem.
§ 7º Finalizado o prazo previsto no § 6º sem manifestação conclusiva da ANS no processo administrativo, será realizada a inclusão automática do medicamento, do produto de interesse para a saúde ou do procedimento no rol de procedimentos e

Endereço: Av. Francisco Alves da Silva, s/nº, (67) 3448-1110 Fax: (67) 3448-1477, Centro - CEP 79790-000, Fone: (67) 3448-1110, Deodapolis-MS - E-mail: deo-1v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 19/01/2022 às 09:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801306-35.2018.8.12.0032 e código nWbDsm0u.

eventos em saúde suplementar até que haja decisão da ANS, garantida a continuidade da assistência iniciada mesmo se a decisão for desfavorável à inclusão.
§ 8º As tecnologias avaliadas e recomendadas positivamente pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, instituída pela Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, cuja decisão de incorporação ao SUS já tenha sido publicada, serão incluídas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar no prazo de até trinta dias.
§ 9º O processo administrativo de que trata o § 6º observará o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no que couber, e as seguintes determinações:
I - apresentação, pelo interessado, dos documentos com as informações necessárias ao atendimento do disposto no § 3º do art. 10-D, na forma prevista em regulamento;
II - apresentação do preço estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, no caso de medicamentos;
III - realização de consulta pública com a divulgação de relatório preliminar emitido pela Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar;
IV - realização de audiência pública, na hipótese de matéria relevante; e
V - divulgação do relatório final de que trata o § 3º do art. 10-D da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.

Não fosse isso o bastante, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que não é taxativo o rol da ANS:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES. SÚMULA

Endereço: Av. Francisco Alves da Silva, s/nº, (67) 3448-1110 Fax: (67) 3448-1477, Centro - CEP 79790-000, Fone: (67) 3448-1110, Deodapolis-MS - E-mail: deo-1v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 19/01/2022 às 09:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801306-35.2018.8.12.0032 e código nWbDsm0u.

> *83/STJ. 2. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 2.1. Cumpre ressaltar que o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos declaratórios na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício. 3. Agravo interno improvido.* (AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020)

No mesmo sentido, a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul preconiza:

> *APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE CASSEMS – HIPERTROFIA MAMÁRIA (MASTOPLASTIA) - CIRURGIA*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 19/01/2022 às 09:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801306-35.2018.8.12.0032 e código nWbDsm0u.

> *REPARADORA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - DANOS MORAIS AFASTADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. O rol da ANS não é taxativo e a operadora do plano de saúde deve custear o procedimento cirúrgico adequado ao tratamento da doença acobertada no contrato. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mera quebra de um contrato ou o descumprimento contratual, assim como a recusa do plano de saúde baseada em controversa cobertura não enseja indenização por dano moral.* (TJMS. Apelação Cível n. 0805961-43.2018.8.12.0002, Dourados, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 31/08/2021, p: 10/09/2021)

À vista disso, afirma-se que a exclusão de cobertura não se coaduna com o teor do art. 35-F da Lei n. 9.656/98, que assim dispõe:

> *Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.*

Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça deste Estado já decidiu:

> *APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CASSEMS – ENTIDADE DE AUTOGESTÃO - INAPLICABILIDADE DO CDC - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – HIPERTROFIA MAMÁRIA – MAMOPLASTIA -FINALIDADE TERAPÊUTICA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS DEVIDA - DANO MORAL INOCORRENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do enunciado da súmula 608, do STJ, "Aplicase o Código de Defesa do Consumidor*

Endereço: Av. Francisco Alves da Silva, s/nº, (67) 3448-1110 Fax: (67) 3448-1477, Centro - CEP 79790-000, Fone: (67) 3448-1110, Deodapolis-MS - E-mail: deo-1v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 19/01/2022 às 09:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801306-35.2018.8.12.0032 e código nWbDsm0u.

> *aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." 2. O rol mínimo previsto pela Agência Nacional de Saúde não impõe exclusão obrigatória. Assim, o fato de a Lei 9.656/98 prever a realização de mamoplastia apenas para os casos de mutilação em tratamento de câncer, não gera a exclusão automática da sua realização em casos outros, tais como para correção da hipertrofia mamária que está gerando problemas de coluna e dores na paciente. 3. Caso em que restou demonstrado que a mamoplastia redutora possui fins terapêuticos. Laudos médicos que demonstram dorsalgia decorrente do gigantismo mamário. Dever de ressarcir todos os custos do procedimento, que restaram comprovados nos autos. 4. "3. Este Tribunal Superior possui orientação jurisprudencial no sentido da impossibilidade de configuração automática do dano moral quando a operadora de plano de saúde, com base em interpretação contratual, nega cobertura de tratamento médico requerido por beneficiário."* (AgInt no REsp 1809914/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019). (TJMS. Apelação Cível n. 0813136-28.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 03/11/2019, p: 05/11/2019)

Por derradeiro, averbe-se que são desnecessárias maiores digressões, já que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Confira-se:

> *O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo*

Endereço: Av. Francisco Alves da Silva, s/nº, (67) 3448-1110 Fax: (67) 3448-1477, Centro - CEP 79790-000, Fone: (67) 3448-1110, Deodapolis-MS - E-mail: deo-1v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 19/01/2022 às 09:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801306-35.2018.8.12.0032 e código nWbDsm0u.

> *suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.* STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Assim, a procedência é medida impositiva.

3. DISPOSITIVO

Isso posto, e por tudo o mais que dos autos consta e se subsume, julgo **procedente** o pedido inicial para o fim de, concedendo a tutela de urgência neste momento (art. 300, *caput*, do CPC), obrigar a ré a autorizar e custear a realização do procedimento cirúrgico descrito na exordial, qual seja, *Mastoplastia Redutora*, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa única de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de sua majoração em caso de recalcitrância.

Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Em consequência disso, declaro extinto este processo, com resolução de mérito, o que faço com base no art. 487, inc. I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Deodápolis, data da assinatura digital.

Mario Cesar Mansano
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Endereço: Av. Francisco Alves da Silva, s/nº, (67) 3448-1110 Fax: (67) 3448-1477, Centro - CEP 79790-000, Fone: (67) 3448-1110, Deodapolis-MS - E-mail: deo-1v@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO CESAR MANSANO, liberado nos autos em 19/01/2022 às 09:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801306-35.2018.8.12.0032 e código nWbDsm0u.